

1500680-20.2022.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... local que é conhecido como ponto de tráfico; viram 4 pessoas; 1 deles correu; abordaram 3, sendo que o acusado estava defronte à residência que já prenderam pessoas por tráfico, além de denúncias; com o acusado tinha 6 pinos de cocaína e 1 de crack; ele confessou a traficância, inclusive dando detalhes; ele estava com R\$ 50,00; não conhecia ele". Ao ser interrogado em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Parque Eldorado, Bebedouro - SP - cep 14706-136

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500680-20.2022.8.26.0072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEVERSON DINIZ SARTURI

Data da audiência:

03/11/2022 às 13:30h

Em quinta-feira, 03 de novembro de 2022, às 13:30 horas, nesta cidade e comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtual do Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial, sob presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, comigo Assistente Judiciário abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal movida por Justiça Pública contra CLEVERSON DINIZ SARTURI, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 208/2022 e Provimento CSM nº 2651/2022). Apregoadas as partes, compareceram: a Dra. Paola Paixao Giurizzato, Promotora de Justiça, o Acusado CLEVERSON DINIZ SARTURI, acompanhado do Advogado Dr. Jean Paulo Passolongo Meira OAB/SP 325864. Presentes ainda as testemunhas: Fabio da Silva Urbano e Luiz Otavio Ferreira Gallina. Abertos os trabalhos, após comunicação reservada do Acusado com seu Defensor, foi colhida a prova oral conforme termos que seguem em apartado (Luiz Otavio, Fabio e Cleverson). O(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) e o interrogatório do acusado foram registrados em formato de mídia digital de áudio e vídeo, a fim de garantir-se maior fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e Art. 405 do CPP, com o que não houve oposição das partes, dispensando-se as transcrições, tudo conforme mídia que será importada para o sistema após a audiência (certidão anexa). Não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução e aberta a fase de debates orais pelas partes. Pela ordem, a ilustre representante do Ministério Público apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela condenação do Réu, nos termos da denúncia. Pela ordem, foi dada a palavra a Defesa que apresentou seus memoriais orais registrados também

em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnano em síntese, pela absolvição do Réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou pela aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEVERSON DINIZ SARTURI, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia que, no dia 20/06/2022, por volta das 1h15min, no local indicado na inicial acusatória, o acusado, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 06 (seis) eppendorfs contendo cocaína, pesando 2,10g, e 01 (uma) porção de crack, acondicionada em invólucro de plástico, pesando 0,21g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi preso em flagrante (fl. 1), e, em audiência de custódia realizada no dia 20/06/2022, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020, Provimento CSM nº 2651/2022 e Autorização da E.CGJ), a prisão foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 19/07/2022 (fls. 79/80). O acusado foi citado (fl. 97) e apresentou resposta à acusação (fls. 109/110). Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 03/11/2022, bem como a prisão preventiva foi mantida (fls. 115/118). Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 208/2022 e Provimento CSM nº 2651/2022), se procedeu à inquirição das testemunhas de acusação e ao interrogatório do acusado e foi encerrada a instrução. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. É o relatório. Fundamento e decido. A acusação é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/4, boletim de ocorrência de fls. 5/7, auto de exibição e apreensão de fl. 9, laudo pericial de fls. 11/14, laudo de exame químico toxicológico de fls. 67/70, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial. Quanto à autoria, necessária análise mais detida. O policial militar Luiz Otavio, em juízo, relatou que "em patrulhamento, ao virar viram 4 pessoas; 1 se evadiu; fizeram abordagem nos 3; ali próximo é ponto de tráfico de drogas; com 2 não tinha nada e liberaram; com o acusado tinha drogas e porção de dinheiro; indagado ele confessou a traficância; ele disse que além de traficar, ele era usuário; crack e cocaína; não conhecia o acusado, mas trabalhou pouco tempo na comarca". O policial militar Fabio, em juízo, confirmou o depoimento de seu colega e ainda relatou que "em patrulhamento, em local que é conhecido como ponto de tráfico; viram 4 pessoas; 1 deles correu; abordaram 3, sendo que o acusado estava defronte à residência que já prenderam pessoas por tráfico, além de denúncias; com o acusado tinha 6 pinos de cocaína e 1 de crack; ele confessou a traficância, inclusive dando detalhes; ele estava com R\$ 50,00; não conhecia ele". Ao ser interrogado em juízo o acusado "nega o crime; foi lá comprar; ninguém correu; estavam em 4; tinha entrado na casa para comprar; falou que era usuário; a quantidade de drogas esta certa; é usuário de drogas; estava com R\$ 50,00; o dinheiro da droga era de seu colega; nega que tenha confessado; estava junto com um colega, e chegou outros dois para comprar; ninguém correu; tinha feito uma diária naquele dia de ajudante de pedreiro; recebe auxílio-Brasil; nunca foi processado criminalmente; é usuário". Eis o extrato da prova oral produzida em audiência. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, revelam que o acusado trazia consigo drogas para o fim de tráfico. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, acondicionados e prontos para a entrega a consumo de terceiros, além de ter sido encontrado dinheiro, sem comprovar a origem lícita (motivo pelo qual o dinheiro deve ser perdido em favor da União), denotam a traficância. Além disso, os

policiais militares ouvidos na esfera policial e em juízo foram enfáticos em dizer que estavam em patrulhamento no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viram alguns indivíduos e resolveram abordá-los. Relataram que um deles fugiu sem ser identificado, mas abordaram três, dois dos quais foram liberados porque nada de ilícito foi encontrado em poder deles, mas em poder do acusado encontraram 06 pinos de cocaína, 01 pedra de crack e dinheiro (R\$50,00). Afirmaram que ao ser indagado o acusado lhes confessou que estava vendendo drogas e ainda narrou a forma como se dava a organização para a prática do delito. Conforme reiterado pela jurisprudência, a palavra dos policiais militares que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, quando não afastada a credibilidade por outras provas, já que eles são agentes do estado, servindo justamente para afastar a criminalidade e não há nada nos autos que indique que estão imputando falsamente a conduta. Ademais, o acusado confessou a traficância na delegacia (fl. 4), porém, em juízo ele negou a acusação e disse que apenas estava no local comprando drogas. Porém, não há qualquer prova que corrobore a versão do acusado, já que ele realmente afirma que estava no local com um suposto amigo comprando drogas e na posse dos entorpecentes e valores realmente apreendidos. Portanto, a versão defensiva é incoerente e sem qualquer amparo probatório. Confirma-se a traficância: o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas; as drogas, acondicionadas para a venda, e o dinheiro encontrados em poder do acusado; a confissão informal e na esfera policial. Deste modo, configurado o crime de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais, não há o que se majorar. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento, mas presente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é primário, não possui Maus antecedentes, nem está comprovado que nesta época se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. Assim, aplico o redutor de 2/3 (dois terços) da pena. Portanto, fixo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal. Tendo em vista a quantidade de pena e por ser o acusado primário, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Presentes os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, em estabelecimento a ser definido pelo juízo da execução (art. 46 do CP); e interdição temporária de direitos, consistente em proibição de frequentar bares, boates e lugares congêneres onde sirva bebida alcoólica ou drogas (art. 47, inciso IV, do CP). Tratando-se de crime cometido contra a saúde pública e a segurança pública, não há que se falar na possibilidade de fixação de indenização mínima, pelo que

fica prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP. Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de CONDENAR o acusado CLEVERSON DINIZ SARTURI, como incurso no crime descrito pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, em estabelecimento a ser definido pelo juízo da execução (art. 46 do CP); e interdição temporária de direitos, consistente em proibição de frequentar bares, boates e lugares congêneres onde sirva bebida alcoólica ou drogas (art. 47, inciso IV, do CP). O acusado encontra-se preso preventivamente desde a data em que ocorreu o crime e o regime inicial imposto foi o aberto. Assim sendo, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade por este processo. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA clausulado. Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil,

defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal. Fixo os honorários do Defensor dativo (nomeação fl. 35) no máximo do respectivo item da tabela do convênio OAB-Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe. Após o trânsito em julgado: Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (fl. 63) em favor da União, que deve ser destinado ao FUNAD; Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico; Oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF; Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva. Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Bebedouro/SP, 03 de novembro de 2022". Sentença Publicada em Audiência. A seguir, o Acusado conversou reservadamente com o Defensor e após este informou que o acusado não iria recorrer da sentença. Após, pela Promotora de Justiça foi dito: "MM. Juiz, não há interesse recursal para o Ministério Público". Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Homologo a renúncia tácita ao direito de interpor recurso. Assim, certifique-se o imediato trânsito em julgado da Sentença para a acusação. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso em favor da defesa, de tudo certificando-se. Expeça-se o necessário". Por fim, diante da realização de audiência virtual, dispensada a assinatura neste termo. Nada mais. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, às 14:35 horas. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M366165, digitei.

Promotora de Justiça:

Advogado(a)(s):

Acusado(a)(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA